

Nr. 114 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich. 20. Mai 1938

R 43 II/284b, Bl. 71 Ausfertigung, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

[Geheim]

Die Durchführung der nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik macht es erforderlich, den jüdischen Einfluß auch innerhalb der gewerblichen Wirtschaft zu beseitigen. Der anliegende Gesetzentwurf enthält Vorschriften über die Ausschaltung der Juden aus den Gewerbebezügen, deren Säuberung von jüdischem Einfluß im Augenblick am dringendsten ist².

So können im Bewachungsgewerbe, das vielfach mit der staatlichen Polizei zusammenarbeitet und bei der Bekämpfung asozialer Elemente die staatlichen Sicherheitsorgane unterstützen muß, keine Juden als Gewerbetreibende zugelassen werden. Ebenso müssen die Juden aus dem Wander- und Hausiergewerbe, ferner von der Tätigkeit der Vertreter mit Legitimationskarte aus Gründen der Staatssicherheit ausgeschlossen werden, da diese Tätigkeiten wegen der nur schwer durchzuführenden polizeilichen Überwachung unzuverlässigen und staatsfeindlichen Elementen ein willkommenes Betätigungsfeld bieten. Desgleichen kann es nicht geduldet werden, daß Juden das Auskunftsgewerbe betreiben, das bei seiner Schlüsselstellung besondere Einblicke in persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse gewährt und den Juden die Möglichkeit bietet, unter Umständen

¹ Gemeinsame KabVorl. des RWim und RIM, dem RMRk unter „Geheim!“ zur Verabschiedung im Umlaufverfahren übersandt; R 43 II/284b, Bl. 69–71; auch in: R 43 II/598, Bl. 1–3; R 3001/24076, Bl. 1–3; PA, R 100847, Bl. 126, 118 f. Vgl. GENSCHER, Verdrängung, S. 167 f.; ADAM, Judenpolitik, S. 179; BARKAI, Boykott, S. 133; RETHMEIER, Juden im Zivilrecht, S. 305.

² Den Kern der Novelle bildete Art. I, durch welchen der ReichsgewerbeO (s. Dok. Nr. 238 Anm. 3) ein § 34b neu eingefügt werden sollte: „Juden und jüdischen Unternehmungen mit eigener Rechtspersönlichkeit ist der Betrieb nachfolgender Gewerbe untersagt:

- a)
des Bewachungsgewerbes,
- b)
der gewerbsmäßigen Auskunfterteilung über Vermögensverhältnisse oder persönliche Angelegenheiten,
- c)
des Handels mit Grundstücken,
- d)
der Geschäfte gewerbsmäßiger Vermittlungsagenten für Immobil[i]arverträge und Darlehen, sowie des Gewerbes der Haus- und Grundstücksverwalter,
- e)
der gewerbsmäßigen Heiratsvermittlung mit Ausnahme der Vermittlung von Ehen zwischen Juden oder zwischen Juden und jüdischen Mischlingen ersten Grades,
- f)
des Fremdenführergewerbes.“

Zu widerhandlungen wurden mit Gefängnis bis zu sechs Monaten und/oder mit Geldstrafe belegt. Art. II gewährte für die Abwicklung der Betriebe jüd. Grundstücksmakler, Darlehensvermittler und Hausverwalter eine Übergangsfrist bis 31. 12. 1938, für Betreiber eines Bewachungs- oder Auskunftsgewerbes von drei Monaten, für Heiratsvermittler und Fremdenführer von einem Monat. Besonders hart traf der Ausschluß aus dem Hausiergewerbe, in das viele Juden ausgewichen waren: „Soweit es sich um jüdische Wandergewerbetreibende handelt, verlieren bereits erteilte Wandergewerbescheine mit dem 30. September 1938 ihre Gültigkeit und sind der Ausstellungsbehörde unverzüglich zurückzugeben. Entsprechendes gilt für Legitimationskarten und Stadthausierscheine.“

Art. III schließlich bestimmte: „Eine Entschädigung für persönliche oder wirtschaftliche Nachteile, die durch die Durchführung dieses Gesetzes entstehen, wird nicht gewährt.“

über das Schicksal deutscher Volksgenossen zu entscheiden. Auch ist es untragbar, daß Juden als gewerbliche Fremdenführer tätig sind; es geht nicht an, daß deutsches Land, deutsche Städte und die Kulturstätten des deutschen Volkes ausländischen Reisenden von Juden gezeigt und erklärt werden. Ferner ist es mit den Grundsätzen des Nationalsozialistischen Staates unvereinbar, wenn Juden mit deutschem Grund und Boden handeln oder Beleihungen deutschen Grund und Bodens vermitteln dürfen. Ebenso ist die Tätigkeit der Juden bei der gewerbsmäßigen Darlehensvermittlung, die ohnehin von dem Gewerbe der Hypothekenvermittler nicht zu trennen ist, sehr unerwünscht. Das Gleiche gilt von der Tätigkeit der Juden als Haus- und Grundstücksverwalter. Schließlich muß aus Gründen einer rassistisch ausgerichteten Bevölkerungspolitik das Verbot der gewerbsmäßigen Ehevermittlung durch Juden gefordert werden, soweit es sich nicht um Ehen handelt, an deren Vermittlung der Nationalsozialistische Staat kein Interesse hat³.

³ Der RMRk setzte die KabVorl. am 23. 5. 1938 mit Widerspruchsfrist bis 6. 6. in Umlauf; R 43 II/284b, Bl. 69. Widerspruch wurde nicht erhoben. Der RAM wünschte nur sicherzustellen, daß die Novelle weniger die Schließung von Betrieben „als ihren Übergang in deutschblütigen Besitz zur Folge haben wird und daß Entlassungen von Arbeitskräften erheblichen Umfangs nicht eintreten werden“. Dem RKiM schien „der Gedanke erwägenswert zu sein, ob man den Juden nicht allgemein auch jede Tätigkeit als Handelsmakler im Sinne von § 93 HGB untersagen sollte“; ebd. Bl. 73 f.; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23031. Das AA stimmte dem Gesetz zu vorbehaltlich der Möglichkeit, „ausländische Juden durch Ministerialentschließung von der Anwendung der betreffenden Vorschriften auszunehmen“; PA, R 100847, Bl. 120, 127 f. Lammers teilte den Ressorts am 19. 6. die Annahme der Vorlage durch die RReg. mit, und Hitler fertigte das *Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich* am 6. 7. 1938 aus (RGBL. I S. 823); s. Anhang, FV 363*; PFUNDTNER/NEUBERTIII c 5, S. 31–34; WALK, Sonderrecht, Nr. II/500.

Zitierhinweis

Nr. 114 Begründung der Kabinettsvorlage eines Gesetzes zur Änderung der Gewerbeordnung für das Deutsche Reich. 20. Mai 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d114>